

OBEC HORNÝ VADIČOV



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2024

o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce 04.09.2024

- zverejnený na webovej stránke, CUET obce 04.09.2024

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 16.09.2024 (vrátane):

Doručené pripomienky (počet): 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa 20.09.2024

uznesením č. 42/2024

VZN zverejnené v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení dňa 23.09.2024

VZN nadobúda účinnosť dňa 09.10.2024

OcU-410/2024

Obecné zastupiteľstvo Horný Vadičov podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

§ 1 Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanovenie postupu a podmienok poskytovania finančných dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „obec“ vo všetkých gramatických tvaroch) jednotlivým subjektom, v súlade s platnou právnou úpravou.
2. Dotácie z rozpočtu môžu byť poskytované právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo poskytujú služby je obyvateľom.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dotácie poskytované z rozpočtu obce právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec.

§ 2 Všeobecné podmienky

1. Finančné prostriedky určené na dotácie sa vytvárajú z vlastných príjmov obce a schvaľuje ich obecné zastupiteľstvo v rozpočte ako časť rozpočtovaných vlastných výdavkov, určených na poskytovanie dotácií.
2. Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo“) v návrhu rozpočtu na príslušný rok alebo v úprave schváleného rozpočtu, určí celkovú výšku finančných prostriedkov, vyčlenených na účely podľa tohto nariadenia.
3. Poskytnutie dotácie tomu istému žiadateľovi v jednom kalendárnom roku v sume do výšky 500.-€ môže schváliť starosta obce.
4. Poskytnuté finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu spolu s rozpočtom obce. Ich poskytnutím nemožno zvýšiť rozpočtový deficit obce.
5. Výška spolufinancovania (vlastné zdroje) musí byť minimálne 25 % z celkovej výšky požadovanej na projekt. V odôvodnených prípadoch, ak ide o dotáciu zameranú na činnosť pre zdravotne hendikepovaných ľudí s telesným postihnutím alebo výlučne sociálne slabších skupín je možné priznať dotáciu aj bez spolufinancovania.
6. Dotácie **možno poskytnúť** žiadateľovi, ktorý splnil nasledovné podmienky:
 - a) má vysporiadané finančné vzťahy s obcou
 - b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
 - d) mu nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 - e) nemá evidované nedoplatky na poisťovníu na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neregistruje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných

predpisov,

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie

7. Dotácie pre činnosť občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií možno poskytnúť len v prípade predloženia potvrdenia o registrácii prijímateľa 2% z dane, pokiaľ je zákonom táto možnosť získania príjmu pre uvedené subjekty garantovaná.

§ 3 **Žiadateľ**

Žiadateľom o poskytnutie dotácie zo zdrojov obce môže byť v zmysle § 7 ods. 2 a 4 z. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

- a) fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území obce
- b) právnická osoba, ktorá má sídlo na území obce
- c) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pôsobí alebo vykonáva činnosť na území obce

§ 4 **Účel použitia dotácií**

1. Použitie dotácií je viazané v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne na podporu:

- a) všeobecne prospešných služieb¹,
- b) všeobecne prospešných alebo verejno-prospešných účelov²,
- c) podnikania,
- d) zamestnanosti.

2. Pod podporou všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov na území obce sa rozumie:

- a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- c) tvorba, rozvoj, ochrana, a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- e) vzdelávanie, výchova a rozvoj športu a telesnej kultúry,
- f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- g) tvorba a ochrana životného prostredia, a zachovanie prírodných hodnôt,
- h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
- j) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
- k) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- l) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
- m) ochrana zdravia obyvateľstva,
- n) ochrana práv detí a mládeže,
- o) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
- p) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

¹ § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

² § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie dotácií

1. Obec poskytne dotácie žiadateľom na základe ich žiadosti doručenej na Obecný úrad. Podmienku podľa § 2 ods. 6 tohto nariadenia musí preukázať žiadateľ najneskôr pri vyúčtovaní použitia dotácie.
2. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu nemá žiadateľ právny nárok.
3. Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
4. Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti na ktorú alebo v súvislosti s ktorou o poskytnutie dotácie žiada.
5. Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o dotáciu.
6. Poskytnutie dotácií je podmienené zmluvnými a zákonnými podmienkami ich riadneho zúčtovania žiadateľom. Zúčtovanie prostriedkov poskytovaných dotácií financovaných z rozpočtu obce podlieha zákonným podmienkam zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj Opatreniu MF SR z augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámci účtovnej osnovy pre rozpočtové organizácie, štátne fondy a vyššie územné celky, uverejnené pod č. MF/16786/2007-31. Každý účtovný doklad musí byť jednoznačne označený, že je financovaný z dotácie poskytnutej obcou.
7. Prijemca je povinný dodržať pri realizácii účelu zmluvy maximálnu hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť, v súlade s ustanoveniami § 2 písm. d), l), m) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 6

Žiadosť o poskytnutie dotácie

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Obecný úrad Horný Vadičov (ďalej len „úrad“).
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa má dotácia začať čerpať. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch je možné podať žiadosť o poskytnutie dotácie aj v inom termíne. O jej schválení musí rozhodnúť OZ.
3. Ak sa žiadosť doručuje do elektronickej schránky obecného úradu, žiadosť musí byť autorizovaná a doručená podľa osobitného predpisu. Ak sa žiadosť doručuje osobne alebo poštou musí byť opatrená vlastnoručným podpisom žiadateľa. Ak žiadateľ nedoručí podpísanú žiadosť v lehote uvedenej v § 6 ods. 2 tohto nariadenia, na takúto žiadosť sa nebude prihliadať.
4. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
 - a) riadne a úplne vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá tvorí **prílohu č. 1** tohto nariadenia,
 - b) riadne a úplne vyplnený rozpočet projektu (tvorí **prílohu č. 2** tohto nariadenia) spolu s vyznačením položiek, na ktoré sa má poskytnúť dotácia a kompletne údaje o ďalších zdrojoch financovania projektu
 - c) čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že nemá evidované neuhradené záväzky po splatnosti voči štátu (daňovému úradu, úradu práce, sociálnej a zdravotnej poisťovni), obci, iným vyšším územným celkom, ako aj prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, v úpadku, že na žiadateľa nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie a nie je voči nemu vedené exekučné konanie a že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne (tvorí **prílohu č. 3** tohto nariadenia),
 - d) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia poukázaná. Žiadosť bude predložená na schválenie vecne príslušným komisiám, ekonomickej komisii a komisii pre kultúru a šport.

5. Kontrolu úplnosti a vedenie agendy všetkých podaných žiadostí podľa tohto nariadenia vykonáva obecny úrad. Žiadateľ, ktorého žiadosť nebude spĺňať predpísané náležitosti, bude vyzvaný na ich doplnenie. Doplnenie je povinný urobiť najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy. V opačnom prípade nebude žiadosť posudzovaná a bude bezodkladne vrátená žiadateľovi.

§ 7

Posudzovanie žiadosti

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie predloží úrad na prerokovanie Ekonomickej komisii a Komisii pre kultúru a šport (ďalej len „kultúrna komisia“).
2. Žiadosti o poskytnutie dotácie predloží úrad spolu so stanoviskami vecne príslušných komisií na prerokovanie zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosti na svojom zasadnutí najneskôr do 31.12.
3. Úrad vyrozumie žiadateľa o výsledku rokovania zastupiteľstva do 30 dní po zasadnutí zastupiteľstva. Úspešní žiadatelia budú vyzvaní k podpisu príslušnej zmluvy.
4. Žiadateľ, ktorý nedodrжал podmienky poskytnutia dotácií podľa tohto nariadenia v príslušnom kalendárnom roku, nebude mať nárok čerpať dotáciu ani v nasledujúcom roku, resp. bude vyradený zo zoznamu žiadateľov.

§ 8

Kritériá na poskytnutie dotácií

Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá:

a) oblasť kultúry:

- vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti,
- podpora činnosti ochotníckych súborov,
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
- organizovanie festivalov, detských a mládežníckych podujatí,
- prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,
- podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce,
- podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v obci,
- zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry,

b) oblasť športových aktivít:

- rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,
- rozvoj mládežníckeho športu,
- organizovanie športových súťaží v obci,
- reprezentácia obce,
- podpora výkonnostného športu,
- podpora činnosti tradičných športových klubov pôsobiach na území obce,

c) oblasť výchovy a vzdelávania:

- netradičná mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných škôl pôsobiach na území obce
- netradičné využitie voľného času mládeže,

d) oblasť humanitárnej a charitatívnej činnosti:

- činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území obce,
- na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež,

f) oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci:

- zlepšenie stavu z hľadiska riešenia odpadov v obci a jeho separácie,
- viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia),
- zabezpečenie ochrany prírody.

§ 9

Forma poskytnutia dotácií

1. Dotácie sa poskytujú na základe zmluvy, uzavretej medzi žiadateľom a obcou.
2. Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
 - a) forma poskytnutia,
 - b) výška dotácie,
 - c) účelové vymedzenie použitia dotácie,
 - d) záväzok vrátenia dotácie v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v zmluve,
 - e) povinnosť žiadateľa dodržať zákonné podmienky vedenia účtovnej evidencie čerpania dotácie a predloženie kópie súvisiacich účtovných dokladov s prílohami pri vyúčtovaní dotácie,
 - f) povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote.
3. Zmluvu o poskytnutí dotácií za obec podpisuje starosta.
4. Zmena účelového vymedzenia použitia dotácie nie je možná.
5. Obec odošle žiadateľovi dotáciu na jeho účet do 30 dní odo dňa, v ktorom zmluva o poskytnutí dotácie nadobudne účinnosť.

§ 10

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

1. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa tohto nariadenia, je povinný vykonať jej vyúčtovanie do 30 dní po ukončení akcie, najneskôr do 15. decembra kalendárneho roka, ak nebude v zmluve uvedené inak. Súčasťou vyúčtovania musí byť aj správa o použití dotácie.
2. Zúčtovanie dotácie predkladá žiadateľ na samostatnom doklade „Zúčtovanie poskytnutej dotácie obcou Horný Vadičov“, ktoré tvorí **prílohu č. 4** tohto nariadenia. Zúčtovanie dotácie musí obsahovať fotokópie platných účtovných dokladov, na ktoré sa žiadateľ v zúčtovaní odvoláva (napr.: kópie faktúr, pokladničných dokladov, objednávok, zmlúv, atď.).
3. Originály predložených dokladov je prijímateľ dotácie povinný archivovať v zmysle platnej právnej úpravy. Jednotlivé účtovné doklady, ktoré boli použité pri zúčtovaní dotácie, nesmú byť prijímateľom použité pri zúčtovaní príspevkov z iných zdrojov a ani opakovane nesmú byť súčasťou vyúčtovania inej dotácie, resp. jej časti.
4. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie alebo prostriedky, ktoré žiadateľ použije v rozpore so stanoveným účelom, alebo pri použití ktorých inak poruší podmienky poskytnutia dotácie, musia byť vrátené (v celej výške, prípadne v časti, ktorej sa porušenie týka) na účet obce najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
5. Dotáciu nie je možné použiť na vyrovnanie predchádzajúcich záväzkov žiadateľa, na úhradu miezd, platov, honorárov alebo odmien pri zabezpečovaní bežných činností právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov (žiadateľov alebo aj akýchkoľvek tretích osôb) v období bežného kalendárneho roka.
6. Dotáciu je možné použiť na cestovné náklady a odmeny za vykonanú činnosť, ktorá je predmetom dotácie.

7. Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií vykoná obecný úrad.

§ 11 Sankcie

1. Poskytnuté dotácie sa považujú za verejné prostriedky. Nedodržanie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa považuje za porušenie finančnej disciplíny, ktoré upravuje § 31 zákona č. 523 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Obec má právo kontroly čerpania a použitia poskytnutých dotácií na schválený účel špecifikovaný v zmluve. Úspešný žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre vykonanie kontroly.

3. V prípade porušenia podmienok poskytnutia a čerpania dotácie príjemcom má poskytovateľ právo zastaviť poskytovanie finančných prostriedkov z dotácie a môže požadovať vrátenie už poskytnutej dotácie, resp. jej časti.

4. Ak v dôsledku skutočnosti, za ktorú zodpovedá príjemca dotácie vznikne obci škoda, je príjemca povinný túto škodu nahradiť, a to v lehote, ktorú určí obec a v rozsahu, v akom bude škoda obcou vyčíslená.

§ 12 Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce. Príjemca dotácie je povinný poskytnúť súčinnosť a vytvoriť podmienky na výkon finančnej kontroly.

§ 13 Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poskytovaní finančných dotácií z prostriedkov Obce Horný Vadičov

§ 14 Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Súčasťou tohto nariadenia sú prílohy:

- Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie
- Príloha č. 2 - Návrh rozpočtu projektu (úlohy, akcie)
- Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie žiadateľa
- Príloha č. 4 - Zúčtovanie dotácie

2. Žiadosti podané podľa doteraz platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 zo dňa 14. 7.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horný Vadičov, budú posudzované podľa tohto nariadenia.

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce uznesením č. 42/2024 dňa 20.09.2024.

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 09.10.2024.

V Hornom Vadičove, dňa 20.09.2024

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce